

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4067/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นาย ธีรชัย พุ่มพ วง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี
ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียวเบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้มีดปลายแหลมจี้แล้วกระชากเอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไป แต่ผู้เสียหายตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่าผู้เสียหายกับจำเลยเป็นญาติกัน บ้านอยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตรทางเข้าออกบ้านจำเลยต้องผ่านบ้านผู้เสียหาย ผู้เสียหายกับจำเลยพบกันเป็นประจำ และเบิกความว่าหลังเกิดเหตุยังเห็นจำเลยขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปมาตามปกติไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่ทั้งผู้เสียหายและบิดาของผู้เสียหายไม่เคยพูดกับจำเลยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ผู้เสียหายเพิ่งแจ้งความหลังจากเกิดเหตุคดีนี้แล้วถึง 17 วัน และเหตุที่จำเลยถูกจับกุมก็เป็นเรื่องอื่นมิใช่เพราะผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ แสดงว่าผู้เสียหายเองก็ไม่แน่ใจว่าจำเลยเป็นคนร้ายหรือไม่ พยานโจทก์มีเหตุอันควรสงสัย จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339,340 ตีรถจักรยานยนต์ของกลาง ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 4,700 บาท

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตี ให้จำคุก 15 ปี รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบ ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 4,700 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าจำเลยเป็นคนร้ายคดีนี้หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียวเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย โดยเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 8.30 นาฬิกา ผู้เสียหายขี่รถจักรยานออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตามปกติ ขณะถึงใกล้ปากทางเข้าวัดหลวงพ่อหล่อจำเลยขับรถจักรยานยนต์แซงขึ้นไปจอดที่ปากทางเข้าวัดแล้วถามว่าทางนี้ไปไหน ผู้เสียหายตอบว่าทางไปวัดหลวงพ่อหล่อพอตอบเสร็จจำเลยก็ใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 ฟุต จี้ผู้เสียหายไม่ให้ส่งเสียงร้อง แล้วกระชากเอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไป แต่ผู้เสียหายตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า ผู้เสียหายกับจำเลยเป็นญาติกันบ้านอยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเข้าออกบ้านจำเลยต้องผ่านบ้านผู้เสียหาย ผู้เสียหายกับจำเลยพบกันเป็นประจำ และวัดหลวงพ่อหล่อก็อยู่ใกล้ ๆ บ้านของจำเลย เห็นว่า ผู้เสียหายรู้จักกับจำเลยเพราะเป็นญาติกัน บ้านอยู่ใกล้กัน จำเลยเองรู้จักทางเข้าวัดหลวงพ่อหล่อเป็นอย่างดี ไม่มีเหตุที่จะต้องสอบถามทางจากผู้เสีย

หายก่อนทำการชิงทรัพย์ กรณีมีเหตุชวนให้สงสัยว่าคนร้ายน่าจะไม่ใช่คนในท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะร้อยตำรวจตรีวัลลภเดชพันธ์ พนักงานสอบสวนเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ตอนแจ้งความผู้เสียหายบอกว่าคนร้ายสวมหมวกกันน็อกด้วย แม้ผู้เสียหายจะมีได้เบิกความถึงในข้อนี้ แต่คำเบิกความของร้อยตำรวจตรีวัลลภก็มีเหตุผลน่าเชื่อเพราะคดีนี้เหตุเกิดเวลากลางวัน เป็นวิสัยของคนร้ายที่จะต้องปกปิดไม่ให้ผู้เสียหายจำหน้าได้ เมื่อคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเช่นนี้โอกาสที่ผู้เสียหายจะเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเจนและจำหน้าคนร้ายได้ จึงเป็นไปได้ยาก ยิ่งกว่านั้นได้ความจากผู้เสียหายและนายไพฑูรย์ สิทธิสาร บิดาผู้เสียหายซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าหลังเกิดเหตุยังเห็นจำเลยขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปมาตามปกติไม่ได้หลบหนีไปไหน แต่ทั้งผู้เสียหายและนายไพฑูรย์ก็ไม่เคยพูดกับจำเลยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยถูกจับกุมนั้น ได้ความจากสืบตำรวจตรีสุขเสริม พันธุ์เขียว พยานโจทก์ว่าพยานออกตรวจท้องที่เห็นจำเลยขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาแสดงท่าทางพิรุธพยานขอตรวจหลักฐานเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ แต่จำเลยไม่มีพยานนำจำเลยพร้อมรถจักรยานยนต์ไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพรกและพบผู้เสียหายซึ่งอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว ผู้เสียหายเห็นจำเลยจึงแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจว่าจำเลยชิงทรัพย์ จะเห็นได้ว่าจำเลยเพิ่งแจ้งความหลังจากเกิดเหตุคดีนี้แล้วถึง 17 วัน และเหตุที่จำเลยถูกจับกุมก็เป็นเรื่องอื่นมิใช่เพราะผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ แสดงว่าผู้เสียหายเองก็ไม่แน่ใจว่าจำเลยเป็นคนร้ายหรือไม่ พยานโจทก์มีเหตุอันควรสงสัย จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ